

1500024-76.2022.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GABRIEL MEDEIROS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... nos artigos 155, §1º (furto majorado pelo repouso noturno), 147 e 331, todos do Código Penal em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Narra a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial no dia 08 de janeiro de 2022, em horário incerto, mas no período noturno, na Rua Mato Grosso, nº. 115, Jardim São Jorge, nesta cidade e Comarca de Presidente Venceslau, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

1ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, Presidente Venceslau-SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500024-76.2022.8.26.0585 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500024-76.2022.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2006999/2022 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 22339315 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU

PLANTÃO, 42/22/624 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 2006999 - CENTRAL POL.JUD-P.

VENCESLAU, 42/22/624 - CENTRAL POL.JUD-P. VENCESLAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN LIMA DO CARMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL MEDEIROS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de JONATHAN LIMA DO CARMO, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §1º (furto majorado pelo repouso noturno), 147 e 331, todos do Código Penal em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Narra a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial no dia 08 de janeiro de 2022, em horário incerto, mas no período noturno, na Rua Mato Grosso, nº. 115, Jardim São

Jorge, nesta cidade e Comarca de Presidente Venceslau, JONATHAN LIMA DO CARMO, durante o repouso noturno subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) aparelho de som automotivo, da marca Sony e 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J7, avaliados em R\$600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima Roberto Carlos de Abreu, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 14/20 e auto de apreensão de fls. 21/24 e auto de avaliação de fl. 25.

Consta ainda, que por volta das 07h, no cruzamento da avenida Jorge Tibiriça e rua Antônio Moré Guimarães, nesta cidade e Comarca de Presidente Venceslau, o denunciado JONATHAN LIMA DO CARMO ameaçou, por palavras, os Policiais Militares Ricardo Augusto Porto Silva e Joao Paulo Ganoscim Sartori, de causar-lhes mal injusto e grave.

Verifica-se, ainda, dos autos, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima especificados, o denunciado JONATHAN LIMA DO CARMO desacatou os policiais militares Ricardo Augusto Porto Silva e Joao Paulo Ganoscim Sartori, os quais estavam no exercício de suas funções públicas.

Segundo apurado, JONATHAN, aproveitando-se da ausência de fiscalização durante o repouso noturno, e do fato de que o veículo da vítima estava estacionado no interior da residência em que estava hospedado, subtraiu para si 01 (um) aparelho de som automotivo, da marca Sony e 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J7, avaliados em R\$600,00 (seiscentos reais).

Após JONATHAN ser abordado pelos policiais militares Ricardo Augusto Porto Silva e Joao Paulo Ganoscim Sartori e surpreendido na posse do aparelho de telefone celular furtado, os ameaçou, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, com os seguintes dizeres: "vou pegar vocês sem farda, Venceslau é pequeno".

Ato contínuo, JONATHAN desacatou às vítimas, que estavam no exercício de suas funções públicas, com os seguintes dizeres: "seus bostas, cuzões."

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 64/70).

A denúncia (fls. 100/101) veio instrumentalizada pelo inquérito policial e foi recebida em 18 de janeiro de 2022.

Citado, (fls. 132), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 138/143).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 148/150).

Durante a instrução foram colhidas as declarações da vítima, inquirida uma testemunha e interrogado o acusado.

Na fase dos debates orais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, advogou teses benéficas ao réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa do crime de furto está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/04, auto de exibição e apreensão de fls. 21/24, auto de avaliação de fls. 25, auto de reconhecimento e entrega de fls. 26/28, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 11). Em juízo o réu confessou a prática dos crimes (cf mídia SAJ).

Referida confissão deve ser aceita, porque amparada pelos demais elementos de prova.

A vítima Roberto Carlos de Abreu declarou na fase inquisitiva "que reside no imóvel localizado na Rua Mato Grosso, 115, Vila Luiza, em Presidente Venceslau (SP); que em 08 de janeiro de 2021, durante a madrugada, foram subtraídos de dentro de seu veículo 01 (um) aparelho de som automotivo, marca Sony, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, circunstância em que acionou a polícia militar; que por volta das 06h30min, encontrou seu aparelho de som enrolado em uma peça de roupa na cozinha; que como estavam na residência apenas LUCAS TEIXEIRA RODRIGUES DA SILVA (15 anos), neto da esposa da vítima, e JONATHAN LIMA DO CARMO (21 anos), namorado de LUCAS TEIXEIRA, a vítima ROBERTO CARLOS confrontou LUCAS e JONATHAN sobre os fatos, oportunidade em que estes negaram a subtração dos objetos e, de imediato,

pegaram suas coisas e saíram do imóvel, circunstancia em que novamente acionou a polícia militar; que após alguns minutos, a polícia militar comunicou o declarante que abordaram LUCAS e JONATHAN e encontraram, no bolso da bermuda de JONATHAN, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo J7, o qual foi imediatamente reconhecido pela declarante como sendo de sua propriedade; que neste ato reconhece formalmente, sem sombra de dúvidas, como sendo de sua propriedade o aparelho celular marca Samsung, modelo J7, encontrado em posse de JONATHAN, apresentando, inclusive a caixa do respectivo aparelho e realizando o desbloqueio deste; que JONATHAN estava dormindo na casa do declarante por ser namorado de LUCAS, o qual é neto da esposa do declarante; que JONATHAN se aproveitou que estava dormindo no local e, durante a madrugada, subtraiu os objetos." (fls. 09). Mesma a versão em juízo (cf mídia SAJ).

Pois bem, a palavra da vítima foi firme e coerente e está em harmonia com as demais provas produzidas, especialmente pela confissão do réu. Aliás, nos crimes patrimoniais, notadamente naqueles sorrateiros ou praticados em lugares ermos, desde que segura, tem elevado valor, especialmente se em consonância com a prova dos autos (STJ, HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018).

A testemunha João Paulo Ganoscim Sartori, policial militar, narrou perante a autoridade policial "que em 08 de janeiro de 2021, por volta das 05h55min, juntamente com o PM PORTO na VTR I-42107, foram acionados sobre furto ocorrido no imóvel localizado na Rua Mato Grosso, 115, Vila Luiza, em Presidente Venceslau (SP); no local, foram atendidos pela vítima ROBERTO CARLOS DE ABREU, o qual relatou que durante a madrugada, foram subtraídos de dentro de seu veículo, que estava na garagem do imóvel, 01 (um) aparelho de som automotivo, marca Sony, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7; que realizaram patrulhamento nas intermediações até que, por volta das 06h47min, novamente foram acionados pela vítima no endereço indicado, sendo atendidos por ROBERTO CARLOS DE ABREU, o qual relatou que havia encontrado seu aparelho de som enrolado em uma peça de roupa na cozinha e, diante disso, como estavam na residência LUCAS TEIXEIRA RODRIGUES DA SILVA (15 anos), neto da esposa da vítima, e JONATHAN LIMA DO CARMO (21 anos), namorado de LUCAS TEIXEIRA, a vítima ROBERTO CARLOS confrontou LUCAS e JONATHAN sobre os fatos, oportunidade em que estes negaram a subtração dos objetos e, de imediato, pegaram suas coisas e saíram do imóvel; que diante do relatado pela vítima, os policiais militares diligenciaram e, no cruzamento da Av. Jorge Tibiriça com a Rua Antonio Moré Guimarães, realizaram a abordagem de LUCAS E JONATHAN; diante de fundadas suspeitas, realizaram busca pessoal em ambos, logrando êxito em encontrar, no bolso da bermuda de JONATHAN, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo J7, idêntico ao descrito pela vítima; em contato com a ROBERTO CARLOS, este reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo de sua propriedade o aparelho celular encontrado em posse de JONATHAN, apresentando, inclusive a caixa do respectivo aparelho e realizando o desbloqueio deste; que durante a abordagem e condução, JONATHAN ameaçou os policiais militares com os seguintes dizeres: "vou pegar vocês sem farda, Venceslau é pequeno"; bem como os desacatou, proferindo os seguintes dizeres: "seus bostas; cuzões" diante dos fatos, conduziram todos até este Plantão Policial; que foi necessário a utilização de algemas ante o risco de fuga e para garantia da integridade física do próprio imputado e de terceiros; que além disso, JONATHAN danificou as algemas entortando a parte serrilhada das algemas propositalmente", declaração corroborada em audiência (fls. 07 e cf mídia SAJ). Em idêntico sentido soaram as declarações da testemunha Ricardo Augusto Porto Silva, policial militar, ouvido apenas perante a autoridade policial (fls. 05/06). Como se vê os relatos das testemunhas são harmônicos e coerentes e se somam às demais provas produzidas. Convém ressaltar que o depoimento de funcionários públicos é perfeitamente válido. Ademais, não foi apresentada razão plausível para se desacreditar os referidos depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam com o fim de incriminar inocentes. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral em análise: "Prova - palavra de policial - validade - inexistência de provas no sentido de que estivesse faltando com a verdade, no intuito de incriminar inocente - Testemunho, ademais,

prestado sob o crivo do contraditório". (TJ/SP - AP 990091314491 - Rel. Machado de Andrade - 6ª Câmara Criminal - j. 03.12.09).

Pois bem, analisando em conjunto as provas produzidas a prática delitiva restou bem demonstrada. A localização do acusado na posse da rés furtiva torna inequívoca a prática criminosa.

Incabível a alegação de que o crime não se consumou, pois, ainda que por um breve momento, o acusado logrou obter a posse mansa e pacífica do objeto furtado. Mutatis mutandis o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

A causa de aumento de pena pelo furto noturno se verifica no caso em tela, pois o crime ocorreu durante o repouso noturno (conforme confissão do próprio réu), período no qual a vigilância é menor por conta da redução do movimento de pessoas na via pública e do patrulhamento policial, aproveitando-se do adiantado da hora para realizar a subtração.

Neste sentido: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado. (HC 191.300/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, J 12/06/2012, DJe 26/06/2012).

Não ignoro que o acusado tenha dito que havia ingerido bebida alcoólica, contudo não há demonstração de que estivesse sob o efeito do álcool ou privado, ainda que parcialmente, de suas faculdades mentais. Como se sabe, a embriaguez voluntária não tem o efeito de excluir a culpabilidade. Em síntese, não reputo presente qualquer excludente ou dirimente.

No mesmo passo a jurisprudência que adoto: "Ameaça, desobediência e constrangimento ilegal. Alegação de falta de caracterização do crime de ameaça e violência Ausência do dolo específico, pois o réu estava "drogado", requerendo sua absolvição - IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade dos delitos comprovada documentalmente - Demonstrada a prática dos delitos imputados ao réu - Irrelevância de que o acusado havia feito o uso de drogas ou não, pois criminalmente é comprovado que o viciado têm ampla consciência durante a Síndrome Amotivacional para conseguir mais droga - Presente o dolo específico nos delitos praticados pelo acusado. Comportamento reprovável - Pena bem dosada - NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP - APL: 00001194120118260368 SP 0000119-41.2011.8.26.0368, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 25/02/2014, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2014).

Incabível a aplicação do princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012).

No entanto, observo que o objeto furtado, no valor de R\$ 600,00 - fls. 25 - não pode ser considerado "inexpressivo", pois corresponde a praticamente meio salário-mínimo (piso federal - R\$ 1.212,00), o que afasta a aplicação da benesse legal. Em relação ao crime de desacato, observo que a prática delitiva também restou demonstrada.

A prova produzida demonstrou que no dia dos fatos o réu dirigiu as seguintes palavras aos policiais militares Paulo e Ricardo "seus bostas; cuzões." O crime de desacato se perfaz com a prática de vários atos, tendo como objeto material a honra e moral dos funcionários públicos. Constitui-se, pois, em qualquer palavra ou ato que implique vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário.

"Desacatar significa, por si só, humilhar ou menosprezar, implicando em algo injurioso, que tem por fim desacreditar a função pública." (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 12ª E. p. 1211).

No caso em exame, o dolo específico se mostrou presente, pois a intenção do réu era, efetivamente, menosprezar e ofender os policiais militares, estando presente o elemento subjetivo do tipo consistente na intenção ultrajante, no propósito de depreciar ou vexar a função exercida pelos policiais militares.

De outra sorte não acolho a tese de que o crime de desacato só se configura quando o agente esteja calmo, pois não é crível que pessoa normal, estando calma, passe a proferir ofensas a funcionário público. Neste sentido, o julgado.

APELAÇÃO CRIMINAL DESACATO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e autoria do crime do artigo 331 do CP face ao seguro e harmônico conjunto probatório, no sentido de que o réu desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, ficando evidente o seu dolo, inviável a solução absolutória. (TJ-SP - APL: 00027644420078260638 SP 0002764-44.2007.8.26.0638, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 16/12/2013, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 19/12/2013).

O crime de ameaça também restou comprovado. A prova dos autos demonstrou que no dia do ocorrido o acusado ameaçou as vítimas Paulo e Ricardo dizendo a eles "vou pegar vocês sem farda, Venceslau é pequeno."

O crime de ameaça pode ser cometido pela forma oral, escrita, por gestos ou qualquer ou meio simbólico. No caso dos autos, o réu utilizou do meio oral para ameaçar as vítimas.

Demais disso, o temor causado nas vítimas é notório, tanto que os policiais manifestaram o desejo de representar o réu (fls. 05/08). De outra sorte não acolho a tese de que o crime de ameaça só se configura quando o agente esteja calmo. É que o estado de calma ou de harmonia entre as partes jamais geram uma ameaça.

Neste sentido: APELAÇÃO-CRIME. AMEAÇAS. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

Manutenção da condenação. Impõe-se a manutenção da condenação pelas ameaças realizadas, pois confirmadas em juízo pela palavra segura da vítima. Houve, ainda, em relação a alguns fatos, confirmação por testemunha presencial. A versão pessoal do réu restou isolada no contexto probatório. Pena mantida. Dosimetria da pena adequadamente realizada na origem. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70055917355 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2014). Portanto, diante das provas produzidas, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo a dosar as penas.

1-Artigo 155, §1º (furto majorado pelo repouso noturno).

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário, conforme se vê às fls. 45/46. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01(um) ano de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal). No entanto, tendo a pena ficado no mínimo legal, não há como reduzi-la, em obediência à Súmula 231 do STJ: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da abaixo do mínimo."

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, pois a prova dos autos demonstrou que o crime foi cometido durante o repouso noturno, ou seja, período de menor vigilância da vítima, o que justifica o aumento da pena em 1/3, passando-a para 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão e pagamento de 13(treze) dias-multa.

Não havendo mais circunstâncias a serem consideradas, torno a pena acima definitiva.

2-artigo 147, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário, conforme se vê às fls. 45/46. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01(um) mês de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal). No entanto, tendo a pena ficado no mínimo legal, não há como reduzi-la, em obediência à Súmula 231 do STJ: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da abaixo do mínimo."

Não havendo mais circunstâncias a serem consideradas, torno a pena acima definitiva.

3-artigo 331 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário, conforme se vê às fls. 45/46. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal). No entanto, tendo a pena ficado no mínimo legal, não há como reduzi-la, em obediência à Súmula 231 do STJ: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da abaixo do mínimo."

Torno esta pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. CONCURSO MATERIAL.

Os crimes foram praticados em sede de concurso material, pelo que as penas devem ser somadas, atingindo ao resultado de 01(um) ano e 11(onze) meses de detenção e pagamento de 13(treze) dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Observe ser perfeitamente possível o somatório das penas de reclusão e detenção, para efeito de fixação do regime inicial, ao argumento de que ambas constituem reprimendas privativas de liberdade.

Assim dita o art. 111 da Lei de Execuções Penais:

"Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".

Acerca do tema temos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEP. RÉU APENADO COM PENA DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei 7.210/84. 2. Constatado que o paciente foi condenado à pena total superior a 4 anos, cabe a fixação do regime inicial semi-aberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal). 3. Ordem denegada" (HC 79.380/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008).

No mesmo sentido: REsp 1.544.390/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 02/06/2017; HC 372.996/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 11/04/2017; REsp 1564910/MT, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 06/04/2016; REsp 1.468.202/MS, Relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 09/10/2014.

De igual forma vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, conforme segue:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o

regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento". (RHC 118.626, Rel. Ministro CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, 02/12/2013).
DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JONATHAN LIMA DO CARMO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 155, §1º (furto majorado pelo repouso noturno), 147 e 331 todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena privativa de liberdade de 01(um) ano e 11(onze) meses de detenção e pagamento de 13(treze) dias-multa, cada qual no mínimo legal. O regime de cumprimento de pena privativa de liberdade é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Com fundamento no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, na forma do artigo 46, do mesmo Codex, e na prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), tudo a ser especificado na fase de Execução.

Não havendo motivos para manutenção da prisão custódia cautelar, revogo a prisão preventiva e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

À Defensora nomeada por força do convênio firmado entre a DPE - OAB/SP arbitro seus honorários advocatícios em 100% para causas desta natureza.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral c.c. 15, III, da Constituição Federal, à Justiça Eleitoral e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA